REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-04 - Laboratorio Sassari
ID Provvedimento: 495

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 Comma 1 Lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di Standard Organici per analisi PFAS per il Servizio Laboratorio Sassari in favore della Società Chemical Research 2000 S.r.L. CIG BA967A0A4B.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 1511/2025 del 28/08/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Laboratorio Sassari alla Dott.ssa Cristina Nigra;

DATO ATTO che la sottoscritta Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 bis

della Legge 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale dell'A.R.P.A.S. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022, e che non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio concesso sino al 31/01/2026 e pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell'allegato 4.2 dello stesso decreto a far data dal 01/02/2026;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 3/11 del 22.01.2026 avente ad oggetto "Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS). Anno 2026 e triennio 2026-2028. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, articolo 3";

DATO ATTO che nell'ambito dell'obiettivo generale 6. Supportare il progetto di sviluppo trasformativo regionale accrescendo gli standard di qualità funzionali all'operatività istituzionale digitale, tecnico-scientifica e manageriale, di cui a tabella allegata alla DDG in parola, viene definita come priorità strategica per ARPAS la "definizione di un progetto pluriennale di specializzazione dei laboratori volto a garantire una efficace ed efficiente risposta analitica sia per il controllo di contaminanti quali PFAS e fitofarmaci ad altissimo rischio per l'uomo e per l'ambiente, sia per l'analisi laboratoristica delle emissioni odorigene sulla matrice aria";

CONSIDERATO che con il presente atto si intende procedere all'affidamento della fornitura di standard organici per analisi PFAS da destinare al Servizio Laboratorio di Sassari,

indispensabili a garantire l'esecuzione di attività analitiche istituzionali sulle acque destinate al consumo umano conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, come prescritto dal D.Lgs18/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

CONSIDERATO che la presente spesa risponde alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.n. 118/2011, essendo relativa all'acquisizione di una fornitura il cui affidamento immediato risulta necessario per evitare l'interruzione delle attività finalizzate alla tutela e alla salvaguardia della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' ARPAS approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17.12.2025;

DATO ATTO che, la sottoscritta Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la sottoscritta ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente,*

nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'affidamento in oggetto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto prescritto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto del valore economico dell'affidamento;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in considerazione della omogeneità dei prodotti oggetto fornitura;

DATO ATTO che al presente affidamento non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto alla programmazione triennale prescritta dall'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore ad € 140.000,00;

ATTESO che dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l' acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

DATO ATTO che a decorrere dal 01/12/2025 l'utilizzo della nuova Piattaforma Acquisti Digitale (PAD) – Sardegna CAT è divenuto obbligatorio per tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle Amministrazioni regionali e degli enti del Sistema Regione;

CONSIDERATO che sulla piattaforma SardegnaCAT, è possibile avviare una procedura di affidamento senza negoziazione, finalizzata alla formalizzazione di affidamenti diretti la cui fase negoziale sia stata svolta extra piattaforma, prima dell'avvio della procedura stessa;

DATO ATTO che, per l'esecuzione della prestazione in oggetto, è stata individuata quale affidataria la Società Chemical Research 2000 S.r.L. con sede legale in Roma, Via Santa Margherita di Belice n. 16 P. Iva e C. F. 05515521002, per un importo complessivo pari a € 2.156,00 IVA esclusa, come da preventivo acquisito al protocollo Arpas n. 6874/2026;

DATO ATTO che in data 25/02/2026 Registro di sistema PI054233-26, si è proceduto all'avvio, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, della procedura di affidamento diretto senza negoziazione in favore della Società Chemical Research 2000 S.r.L. nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;

RITENUTA l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle specifiche tecniche richieste da questa Agenzia, nonché congrua con riferimento al massimale di spesa stimato dall'Agenzia e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura di cui all'oggetto alla Società Chemical Research 2000 S.r.L., per l'importo di € 2.156,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 "Principio di rotazione degli affidamenti", secondo il quale *" È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";*

RILEVATO

che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che la Società Chemical Research 2000 S.r.L. risulta in possesso delle esperienze pregresse idonee ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in corso di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento della fornitura è pari ad € 2.156,00 IVA esclusa, per il quale si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un ammontare complessivo € 2.630,32 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo Laboratori", Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 - Titolo 1 del bilancio 2025-2027 esercizio 2026;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere il seguente **CIG BA967A0A4B;**

DATO ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stata acquisita la documentazione resa dalla Società Chemical Research 2000 S.r.L. ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto stabilito dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

VISTE le motivazioni espresse in premessa.

DETEMINA

ART.1 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata;

ART.2 Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa la fornitura di standard organici per analisi PFAS da destinare al Servizio Laboratorio Sassari, in favore della Società Chemical Research 2000 S.r.L. con sede legale in Roma, Via Santa Margherita di Belice n. 16 P. Iva e C. F. 05515521002, per l'importo di **€ 2.156,00 IVA esclusa**;

ART.3 Di impegnare la somma di **€ 2.630,32 IVA inclusa** sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo Laboratori", Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 - Titolo 1, del bilancio 2025-2027 esercizio 2026, come da tabella sottostante, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;

ART.4 Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte

digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

ART.5 Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1050	00.01.01.00	25/02/2026	FORN. STANDARD ORGANICI PER ANAL. PFAS LAB S	2.630,32	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.999	BA967A0A4B

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1050	TOTALE
2026	2.630,32	2.630,32
TOTALE	2.630,32	2.630,32

Istruttore Pratica:

MARIA GIOVANNA TARAS

Firmato digitalmente da
CRISTINA NIGRA
25/02/2026 16:59:07